



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.781-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 375 (TCE), reclama el Partido Frente Amplio, por su Administrador General Electoral don Manuel Ignacio Inostroza Recabarren, contra la Resolución N°G15799, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°1, 17, 25, 26, 27, 43 y 55 del oficio de observaciones, desestimó el reembolso solicitado y ordenó devolver un excedente de \$6.594.762. Pide que se tenga por aprobada la cuenta y que se acceda al reembolso. El Servicio Electoral, a foja 392 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°1 recae en una diferencia de \$717.877 entre los ingresos y los gastos efectivos declarados (foja 239). El partido respondió que corresponde a una «diferencia no registrada» de una factura, sin identificarla ni acompañarla (foja 256), y nada agrega en esta sede; la diferencia no aplicada a gasto acreditado es un excedente que debe devolverse conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884, de modo que la observación se mantiene;

3°) Que, la observación N°17 recae en las facturas N°97963 y N°97771 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de veintiuno y dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, por frases radiales emitidas entre el dieciséis y el veinticuatro de octubre de ese año (fojas 116 y 118), declaradas en esta cuenta por \$1.013.675 y \$3.483.297, por \$4.496.972 en total (foja 18). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.781-2025

veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: las facturas son de dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, posteriores a la inscripción del tarifario (fojas 116 y 118), y el partido, al reclamar, invocó precisamente que la radio figuraba en el tarifario informado al Servicio Electoral y el principio de buena fe (fojas 378 y 380 TCE); el contenido de su respuesta al oficio no consta en el expediente. La observación, en consecuencia, se levanta, en el entendido de que el gasto que se acepta es el declarado en esta cuenta, \$4.496.972, y no la suma de \$8.993.943 que menciona el considerando 7 de la resolución;

4°) Que, las observaciones N°25, 26, 27 y 43 recaen en cuatro gastos de propaganda radial por \$535.500, \$499.800, \$142.800 y \$140.000, y la observación N°55 en un gasto de impresión y merchandising de Portal Gráfico SpA por \$16.006.680, declarados en el Formulario N°88 (fojas 18, 19, 21 y 22) sin acompañar los documentos tributarios que los respaldan. El oficio de observaciones los pidió (fojas 247, 250 y 251), el informe de revisión constató que no se remitieron (fojas 340, 341, 347 y 350) y la reclamación tampoco los acompaña, pues el otrosí en que anuncia documentos no individualiza ninguno (fojas 383 y 384 TCE). Sin el documento tributario el gasto no está acreditado conforme al artículo 47 de la Ley N°19.884, por lo que las cinco observaciones se mantienen; y, respecto de la N°55, tampoco existe factura pendiente de pago que reembolsar en los términos del artículo 17, inciso segundo, de la misma ley;

5°) Que, distinto es lo que ocurre con el reembolso. El partido lo solicitó por \$20.528.680, de los cuales \$4.522.000





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.781-2025

corresponden a la Factura N°762 de Sociedad Periodística El Ciudadano Ltda., pendiente de pago y no objetada (foja 238). La resolución lo desestimó porque fijó el máximo reembolsable en \$0, resultado de restar al «máximo de reembolso calculado», de \$273.361.673, el financiamiento inicial de \$294.129.708 recibido conforme al artículo 15 (foja 361); pero no indica cuántos sufragios computó ni el valor aplicado, y el informe de revisión en que se funda había determinado ese máximo en \$410.042.509 sobre 741.709 votos (foja 354). La reclamación sostiene que el cálculo excluyó los sufragios obtenidos por los candidatos independientes incluidos en el pacto del partido, y el Servicio Electoral no responde ese argumento (foja 401 TCE). El artículo 17, incisos quinto y sexto, de la Ley N°19.884 ordena comparar la suma recibida por el partido conforme al artículo 15 con la que resulte de multiplicar el valor por voto por el número de sufragios obtenidos por él, y el artículo 15, inciso primero, computa para el anticipo los sufragios de los candidatos independientes que hubieren ido en pacto o subpacto con el partido, criterio que debe seguirse también para el reembolso, pues el anticipo es un adelanto de éste. La determinación del máximo carece, así, de fundamento suficiente y debe practicarse nuevamente;

6°) Que, la devolución de \$6.594.762 se calcula contando como ingreso los \$4.522.000 de la Factura N°762 cuyo reembolso la misma resolución no autoriza (fojas 229 y 362) y como rechazado el gasto de la observación N°17, que se levanta. Determinado nuevamente el reembolso, la devolución debe recalcularse en consecuencia, considerando como aceptados los \$4.496.972 de esa observación y sin que ello afecte la parte del excedente que corresponde a la observación N°1.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 375 (TCE) por el Partido Frente Amplio contra la Resolución N°G15799, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°17, se deja sin efecto la determinación del monto máximo reembolsable y la devolución de \$6.594.762 ordenada, y se ordena al Servicio Electoral determinar nuevamente y en forma fundada el máximo reembolsable, computando los sufragios





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.781-2025

obtenidos por los candidatos independientes incluidos en el pacto del partido, reembolsar en lo que corresponda y recalcular la devolución del excedente; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°1, 25, 26, 27, 43 y 55.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.781-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1781-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



CE50424F-BC3A-4263-A5AC-C33636A128FB

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.